

CRIMES CONTRA PESSOA – LESÃO CORPORAL II

III – debilidade permanente de membro, sentido ou função;

Membro – braços, mãos, pernas, pés

Sentido – visão, olfato, tato, audição, paladar

Função – sistema respiratório, neurológico, urinário

Em casos de lesão corporal que gera debilidade permanente em membro, sentido ou função, mesmo que a vítima faça cirurgia, haverá qualificação como lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

IV – aceleração de parto:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

REQUISITOS DESSA QUALIFICADORA:

Agente deve ter conhecimento da gravidez da vítima.

Dolo do agente não pode estar voltado para lesionar ou abortar o feto.

A análise agora se volta para o § 2º, que trata da lesão corporal de natureza gravíssima.

§ 2º Se resulta:

I – Incapacidade permanente para o trabalho;

A doutrina majoritária considera o trabalho que o agente já desempenhava.

II – enfermidade incurável;

Alteração prejudicial tanto físico quanto psíquico.

III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

Aqui é diferente de debilidade permanente.

IV – deformidade permanente;

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Tem relação com a estética. Cicatrizes, por exemplo.

A possibilidade ou realização de cirurgia estética afasta a qualificadora?

A realização de cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização, no momento do crime constatada, de lesão geradora de deformidade permanente, seja porque providência não usual (tratamento cirúrgico custoso e de risco), seja porque ao critério exclusivo da vítima.

(STJ. 6ª Turma. HC 306.677-RJ, 19/5/2015 (Info 562).)

V – aborto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Agente deve ter conhecimento da gravidez da vítima.

Hipótese preterdolosa: dolo do agente não pode estar voltado para lesionar ou abortar o feto.

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

- Crime preterdoloso
- Não admite tentativa
- Pode ser chamado de homicídio preterdoloso → diferença está no dolo do agente

DIMINUIÇÃO DE PENA

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- I – se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
- II – se as lesões são recíprocas.

LESÃO CULPOSA

§ 6º Se a lesão é culposa:
Pena – detenção, de dois meses a um ano.



Culposo em razão da negligência, imprudência ou imperícia.

Na lesão culposa, não há diferentes graus.

Assim, a pena aplicada vai ser a descrita acima, mesmo que a lesão seja grave/gravíssima.

Se houver morte da vítima, será considerado homicídio culposo.

Se for praticada a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, aplica-se o art. 303 do CTB.

Art. 129. [...]

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

Observe a seguir:

Art. 121. [...]

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Art. 121. [...]

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.



Mais uma disposição do art. 121 que se aplica nos casos de lesão corporal. Nesse caso, perdão judicial – causa extintiva da punibilidade:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Art. 129. [...]

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121:

Art. 121. [...]

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
